Ordine procedurale n. 1

TRIBUNALE ARBITRALE Arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Milano — procedimento n. 0074/2029

tra

Fosnera Components S.r.l., con sede in Brescia, via Rovato 14, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Malinverni (parte attrice)

e

Livenza Meccanica S.p.A., con sede in Pordenone, via dell'Artigianato 22, rappresentata e difesa dall'avv. Renata Corazza (parte convenuta)

Il Tribunale arbitrale, composto dalla prof.ssa Laura Nemi (presidente), dall'avv. Corrado Vismara e dall'avv. Elisa Ratti,

visto il fascicolo trasmesso dalla Segreteria in data odierna, unitamente alla comunicazione della costituzione del Tribunale arbitrale (prot. CAM/SEG/2029/0074-11);

vista la domanda di arbitrato depositata dalla parte attrice e la risposta depositata dalla parte convenuta;

ritenuto opportuno regolare fin d'ora lo svolgimento della fase scritta e le modalità delle comunicazioni;

adotta il seguente ordine procedurale.

1. Regolamento applicabile, sede e lingua

1.1 Il procedimento è amministrato dalla Camera Arbitrale di Milano ed è regolato dal Regolamento arbitrale in vigore dal 1° marzo 2023, richiamato dalla clausola 18.1 del contratto quadro di fornitura del 14 dicembre 2028, nonché, per quanto non previsto, dalle disposizioni inderogabili degli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

1.2 La sede dell'arbitrato è Milano, come stabilito dalla clausola 18.3 del medesimo contratto.

1.3 L'arbitrato è rituale e il Tribunale decide secondo diritto. La lingua del procedimento è l'italiana. I documenti in lingua diversa sono prodotti con traduzione non giurata, salva contestazione della controparte.

2. Poteri del Tribunale arbitrale in materia cautelare

2.1 La clausola 18.6 del contratto quadro attribuisce espressamente al Tribunale arbitrale il potere di concedere, su istanza di parte, misure cautelari e provvedimenti provvisori, anche subordinandoli a idonea garanzia, con specifico riferimento agli ordini relativi a stampi, attrezzature e disegni di proprietà di una delle parti.

2.2 L'istanza cautelare è proposta con atto separato, trasmesso contestualmente alla controparte e alla Segreteria, e contiene l'indicazione specifica della misura richiesta, dei fatti che la giustificano e dei documenti su cui si fonda. Il Tribunale provvede sentite le parti e fissa, ove necessario, un termine abbreviato per la replica.

2.3 Del provvedimento cautelare eventualmente adottato si applica il regime di cui agli artt. 818 e 818-bis del codice di procedura civile.

3. Calendario della fase scritta

3.1 La parte convenuta deposita la propria memoria, con le difese e le eccezioni che intende svolgere, le conclusioni e i documenti a corredo, entro il **19 marzo 2029**.

3.2 La parte attrice deposita la propria replica, con i documenti a corredo, entro il **9 aprile 2029**.

3.3 I depositi si eseguono entro le ore 18:00 del giorno di scadenza, a mezzo posta elettronica certificata alla Segreteria e, in copia, alla controparte e a ciascun componente del Tribunale. Il deposito eseguito oltre tale orario si considera effettuato il giorno successivo.

3.4 Le memorie sono redatte in formato PDF ricercabile, con indice se superiori a venti pagine; i documenti sono numerati progressivamente in continuità con quelli già prodotti e accompagnati da un indice aggiornato.

3.5 Le parti che intendano proporre domande nuove o riconvenzionali, nei limiti consentiti dal Regolamento, le formulano negli atti di cui ai punti 3.1 e 3.2.

4. Udienza e mezzi di prova

4.1 Ogni decisione sulla tenuta di un’udienza, sull’assunzione di prove orali e sull’eventuale nomina di un consulente tecnico è riservata all’esito della fase scritta.

4.2 Le parti indicano nelle memorie di cui al punto 3 i mezzi di prova di cui chiedono l’ammissione, con l’indicazione dei testimoni, delle circostanze su cui deporrebbero e dei quesiti che proporrebbero a un eventuale consulente.

4.3 Le udienze e le riunioni del Tribunale con le parti si tengono di regola in videoconferenza, sulla piattaforma indicata dalla Segreteria, salva diversa determinazione del Tribunale su richiesta motivata di una parte.

5. Comunicazioni

5.1 Le comunicazioni tra le parti, il Tribunale e la Segreteria avvengono a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi risultanti dal fascicolo. Le parti comunicano entro cinque giorni ogni variazione dei recapiti.

5.2 Nessuna parte prende contatto con un singolo componente del Tribunale in ordine al merito della controversia. Le richieste di natura organizzativa sono indirizzate alla Segreteria, che le trasmette al Tribunale.

5.3 Il computo dei termini fissati dal presente ordine segue l’art. 7 del Regolamento.

6. Riservatezza

6.1 Il procedimento, gli atti e i documenti prodotti restano riservati secondo la clausola 18.5 del contratto quadro e il Regolamento. La produzione di documenti coperti da vincoli di riservatezza verso terzi è segnalata al Tribunale, che può disporre misure di protezione.

7. Osservazioni sull’ordine

7.1 Le parti possono formulare osservazioni sul presente ordine entro il 26 febbraio 2029. Decorso tale termine l’ordine si intende accettato nei termini in cui è formulato, salva la facoltà del Tribunale di modificarlo in corso di procedimento, sentite le parti.

Milano, 19 febbraio 2029

Per il Tribunale arbitrale, la presidente prof.ssa Laura Nemi

Depositato presso la Segreteria della Camera Arbitrale di Milano il 19 febbraio 2029, prot. CAM/SEG/2029/0074-12.